

Convention n°: 90052907



Gare/Tronçon : Neuchâtel

Commune : Neuchâtel

Lignes n°/km : 210 / km 46.400 – 79.550

227 / km 76.140 – 90.166

Convention

entre

les Chemins de fer fédéraux suisses CFF

société anonyme de droit public ayant son siège à Berne

Infrastructure

Design du réseau, installations et technologie

Rue de la Gare de Triage 5

1020 Renens

(ci-après : « CFF SA »)

et

l'Etat de Neuchâtel

représenté par le département du développement territorial et de l'environnement

Service des Ponts et Chaussées

Rue J.-L. de Pourtalès 13

Case postale 1

2002 Neuchâtel 2

(ci-après : « le Canton »)

**concernant les principes généraux de collaboration et de répartition
des coûts relatifs aux études concernant la valorisation lacustre des
matériaux d'excavation du projet de la Ligne Directe entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds**

Introduction

1. Situation initiale

Le Parlement fédéral a validé la construction de la nouvelle Ligne Directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dans le cadre du programme PRODES, étape d'aménagement 2035 de l'infrastructure ferroviaire, au titre de l'art. 1, al. 2, let. a, ch. 4 de l'Arrêté fédéral du 21 juin 2019 (« Bern – Neuchâtel – Le Locle : extension de capacité et accélération »).

La ligne existante Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds a été assainie afin de sécuriser les tunnels et garantir le maintien de conditions de sécurité suffisantes pour continuer d'exploiter la ligne jusqu'en 2035, sans augmentation possible de l'offre.

La Ligne Directe doit permettre la mise en œuvre de l'offre EA 2035 par l'introduction d'une fréquence de 4 trains par heure entre Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, avec une réduction du temps de parcours entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ainsi que le démantèlement de la ligne existante entre Corcelles-Peseux et La Chaux-de-Fonds.

De leur côté, le Canton de Neuchâtel désire étudier la faisabilité de valorisation lacustre des matériaux d'excavation du projet de la Ligne Directe de manière à éviter autant que possible aux CFF d'avoir à trouver et remplir des sites de décharge terrestres alors que les capacités sont limitées. Les CFF soutiennent la démarche.

2. Objectifs et finalité de la convention

La présente convention a pour but de déterminer les modalités de collaboration et de financement entre CFF SA et le Canton quant à l'étude de valorisation lacustre des matériaux d'excavation du projet de la Ligne Directe. La convention traite notamment des principes généraux de collaboration entre les parties et de répartition des coûts portant sur l'étude préliminaire.

Principes généraux de collaboration et prestations des parties

3. Généralités

- 3.1. Les principes généraux de collaboration entre CFF SA et le Canton décrits dans le présent chapitre s'appliquent à la phase d'étude préliminaire.
- 3.2. Les phases ultérieures du projet (projet de construction, exécution des travaux, ainsi que l'exploitation et la conservation des ouvrages et installations) feront, le cas échéant et si nécessaire, l'objet de conventions spécifiques, qui préciseront les modalités de mise en œuvre des principes généraux de collaboration et de financement.
- 3.3. En cas d'adaptation ou d'évolution significative de l'objet de l'étude par l'une des parties au cours de l'étude préliminaire, l'autre doit en être informée.

4. Gouvernance du projet

- 4.1. Les organes de pilotage et de coordination du projet sont le COPIL de la Ligne Directe. CFF SA et le Canton y sont représentés.
- 4.2. Les décisions relatives à la Ligne Directe sont prises dans le cadre du COPIL, au sein duquel le Canton et la Ville de Neuchâtel sont représentés. En revanche, les décisions concernant la valorisation lacustre des matériaux d'excavation sont traitées dans le COPIL LD à titre d'information.

5. Maîtrise d'ouvrage

Le Canton assume la fonction de maître d'ouvrage pour la réalisation de l'étude préliminaire.

6. Prestations du Canton

De manière générale, le Canton élabore les études des différentes phases du projet pour la valorisation lacustre des matériaux d'excavation de la Ligne Directe. Plus particulièrement, le Canton réalise l'étude préliminaire, objet de la présente convention.

7. Rendus et délais

- 7.1. À la fin de l'étude, le Canton s'engage à produire un rapport d'étude préliminaire ainsi que l'estimation des coûts correspondante (niveau de précision +/-30%) ;
- 7.2. Les conclusions de l'étude préliminaire du projet de valorisation lacustre des matériaux d'excavation sont nécessaires afin de compléter l'appel d'offres pour la gestion des matériaux de la Ligne Directe. Le délai convenu pour le rendu de l'étude préliminaire est fixé à fin 2026.

Financement de l'étude préliminaire

8. Principes de répartition des frais d'investissement

- 8.1. Les coûts de l'étude préliminaire sont estimés à CHF 150'000.- et sont en principe financés à 50% par chaque partie.
- 8.2. Selon la planification actuelle, CHF 50'000.- devront être financés en 2025 et CHF 100'000.- devront être financés en 2026.
- 8.3. Le montant qui sera financé par CFF SA est plafonné à CHF 75'000.-.
- 8.4. Les mandats faisant l'objet de la contribution de CFF SA seront attribués conformément aux législations relatives aux marchés publics.

9. Facturation et délais de paiement

- 9.1. Les coûts sont facturés selon les dépenses effectives, augmentés de la TVA, selon le taux en vigueur au moment de la facturation.
- 9.2. A la remise des résultats de l'étude préliminaire, CFF SA s'acquitte du montant qu'elle s'est engagée à financer, sur présentation d'une facture du Canton. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation.

Autres dispositions

10. Propriété intellectuelle

Pendant toutes les phases du projet et après son achèvement, les parties sont autorisées, elles-mêmes ou en faisant appel à des tiers, à utiliser, développer, éditer et modifier, à leurs propres fins et sans indemnisation, les résultats des études et les documents obtenus et élaborés dans le cadre de la présente convention ; elles peuvent également les transmettre à des tiers pour une utilisation, un traitement et une modification ultérieurs. Les parties bénéficient des mêmes droits lorsque la convention prend fin prématurément.

11. Déclarations destinées aux médias (y c. médias sociaux et références) et utilisation du logo de CFF SA

Les déclarations destinées aux médias en relation avec la présente convention ainsi que l'utilisation du nom et/ou du logo de CFF SA requièrent l'accord exprès préalable de CFF SA. Sont assimilées aux déclarations destinées aux médias les déclarations généralement accessibles destinées aux tiers (notamment les références).

12. Forme juridique

Aucune disposition de la présente convention ne peut être considérée comme constituant ou créant une société simple au sens des art. 530ss du code des obligations (CO, RS 220) entre les parties.

13. Forme écrite et entrée en vigueur, modification

- 13.1. La présente convention requiert l'approbation des organes compétents du Canton et de CFF SA. Elle entre en vigueur à la signature de toutes les parties.
- 13.2. Pour être valable, toute modification et tout complément de la présente convention requiert également la forme écrite et la signature de toutes les parties.
- 13.3. Les parties reconnaissent que cette convention, ainsi que ses modifications et compléments, signés électroniquement avec une signature électronique avancée conformément à la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE) et à l'ordonnance sur la signature électronique (OSCSE), ont la même force juridique qu'une convention signée manuellement et satisfont à toutes les exigences légales en matière de forme.

14. Abandon du projet

En cas d'abandon du projet d'un commun accord entre les parties, les frais engagés jusque-là sont supportés par les parties contractantes conformément à la répartition des coûts indiquée à l'art. 8.

15. Règlement des différends, election de for et de droit

- 15.1. Dans la mesure du possible, les parties s'engagent à régler leurs différends qui seraient issus de la présente convention ou en relation avec celle-ci par voie de négociation, avant de saisir les tribunaux compétents.
- 15.2. L'Office fédéral des transports est compétent pour les litiges issus de la présente convention. Subsidiairement, la compétence relève du Tribunal administratif fédéral.
- 15.3. En cas de litige relevant de la compétence des tribunaux civils, le for juridique est Neuchâtel.
- 15.4. Le droit suisse s'applique exclusivement.

16. Exemplaires

La présente convention est établie en deux exemplaires. Chaque partie en reçoit un exemplaire original dûment daté et signé, y c. les annexes.

Renens, le 05.01.2026.....

Pour CFF SA :



Michel Born
Développement du réseau, Installations et
Technologie
Responsable du périmètre Arc Jurassien



Davide Calderara
Chef de projet général Ligne Directe

Neuchâtel, le 18.12.25.....

Pour le Canton :



Nicolas Merlotti
Ingénieur cantonal